



PUTUSAN

Nomor 3734 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. **PARLINDUNGAN LIMBONG**, bertempat tinggal di Jalan Tali, Nomor 27, RT 006, RW 009, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Pal Merah, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sekarang bertempat tinggal di Limbong, Desa Sari Marihit, Kecamatan Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
- II. **DELIMA SIBORO**, bertempat tinggal di Jalan Sei Galang, Nomor 38, Medan, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hot Marudur Tua Siringoringo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Riau, Nomor 30, Kelurahan Gg. Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, 20231, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2023;
Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;
Lawan:
 1. **JENRIANTO LIMBONG**, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Sarimarrihit, Kecamatan Sianjur Mulamula, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 3734 K/Pdt/2023



2. **ROSLINDA LIMBONG**, bertempat tinggal di Dusun II Desa Sarimarrihit, Kecamatan Sianjur Mulamula, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Amelia Syahreni, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Sei Tuntung Baru, Nomor 10, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2023;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **TIOMIN SARAGI**, bertempat tinggal di Dusun II Desa Sarimarrihit Kecamatan Sianjur Mulamula Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amelia Syahreni, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Sei Tuntung Baru, Nomor 10, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2023;
2. **KEPALA DESA SARIMARRIHIT**, berkedudukan di Kantor Kepala Desa Sarimarrihit, di Desa Sarimarrihit, Kecamatan Sianjur Mulamula, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
3. **CAMAT SIANJUR MULAMULA**, berkedudukan di Kantor Kecamatan Sianjur Mulamula, di Kenegerian Sagala, Kecamatan Sianjur Mulamula, Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balige untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 3734 K/Pdt/2023



Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat I dan para pekerjaanya untuk menghentikan pembangunan tempat usaha yang didirikan oleh Tergugat I di atas tanah milik Keturunan Henneri Limbong sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I dan almarhum Arjo Ernesto Limbong (suami Penggugat II) termasuk ahli waris dari almarhum Henneri Limbong;
3. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II (istri almarhum Arjo Ernesto Limbong) termasuk yang berhak atas harta peninggalan almarhum Henneri Limbong;
4. Menyatakan tanah (belum bersertifikat) yang terletak di Na 90 Dusun II, Desa Sarimarrihit, Kecamatan Sianjur Mulamula, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas kurang lebih 400 m² (dikenal sebagai tanah arsam) dengan batas-batas tanah:
 - Sebelah utara SMA N.1 Sianjur Mulamula;
 - Sebelah timur jalan raya;
 - Sebelah barat jalan SMP/SMA N.1 Sianjur Mulamula;
 - Sebelah selatan Jalan Singkam;;

Adalah milik almarhum Henneri Limbong dan merupakan warisan bagi seluruh Keturunan Henneri Limbong termasuk Penggugat I dan Penggugat II (istri almarhum Arjo Ernesto Limbong);

5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan tidak sah, cacat hukum, serta tidak berkekuatan hukum:
 - Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 2009/281/SKPT/IX/2021 tanggal 6 September 2021 yang diterbitkan dan ditandatangani Turut Tergugat II serta diketahui oleh Turut Tergugat III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Nomor 2009/280/SKPT/IX/2021 tanggal 6 September 2021 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Turut Tergugat II;
- 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membongkar tempat usaha yang didirikan masing-masing oleh Tergugat I dan Tergugat II dan mengosongkan serta keluar dari tanah milik Henneri Limbong (belum bersertifikat) yang terletak di Na 90 Dusun II, Desa Sarimarrihit, Kecamatan Sianjur Mulamula, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas kurang lebih 400 m² (dikenal sebagai tanah arsam) dengan batas-batas tanah:
Sebelah utara SMA N.1 Sianjur Mulamula;
Sebelah timur jalan raya;
Sebelah barat Jalan SMP/SMA N.1 Sianjur Mulamula;
Sebelah selatan Jalan Singkam;
- 8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat I dan Penggugat II apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 9. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan taat atas putusan ini;
- 10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsidier: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
- Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*, sebab tanah objek gugatan merupakan tanah milik bersama;
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 3734 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balige telah memberikan Putusan Nomor 132/Pdt.G/2021/PN Blg., tanggal 21 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat I dan almarhum Arjo Ernesto Limbong (suami Penggugat II) termasuk ahli waris dari almarhum Henneri Limbong;
3. Menyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II (istri almarhum Arjo Ernesto Limbong) termasuk yang berhak atas harta peninggalan almarhum Henneri Limbong;
4. Menyatakan tanah (belum bersertifikat) yang dikenal sebagai tanah Arsam, yang terletak di Desa Sarimarrihit, Kecamatan Sianjur Mulamula, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas kurang lebih 400 m² (empat ratus meter persegi), dengan batas-batas:
 - Sebelah utara SMA Negeri 1 Sianjur Mulamula;
 - Sebelah timur jalan raya;
 - Sebelah barat Jalan akses ke SMP/SMA Negeri 1 Sianjur Mulamula atau disebut Jalan Singkam;
 - Sebelah selatan Jalan akses ke SMP/SMA Negeri 1 Sianjur Mulamula atau disebut Jalan Singkam;Adalah milik almarhum Henneri Limbong dan merupakan warisan bagi seluruh Keturunan Henneri Limbong termasuk Para Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 3734 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 2009/281/SKPT/IX/2021 tanggal 6 September 2021 yang diterbitkan dan ditandatangani Turut Tergugat II serta diketahui oleh Turut Tergugat III dan Surat Keterangan Nomor 2009/280/SKPT/IX/2021 tanggal 6 September 2021 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Turut Tergugat II, tidak berkekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membongkar bangunan atau tempat usaha yang didirikan masing-masing oleh Tergugat I dan Tergugat II dan mengosongkan serta keluar dari tanah (belum bersertifikat) yang dikenal sebagai tanah Arsam milik almarhum Henneri Limbong yang terletak di Desa Sarimarrihit, Kecamatan Sianjur Mulamula, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas kurang lebih 400 m² (empat ratus meter persegi) dengan batas-batas tanah:
 - Sebelah utara SMA Negeri 1 Sianjur Mulamula;
 - Sebelah timur jalan raya;
 - Sebelah barat Jalan akses ke SMP/SMA Negeri 1 Sianjur Mulamula atau disebut Jalan Singkam;
 - Sebelah selatan Jalan akses ke SMP/SMA Negeri 1 Sianjur Mulamula atau disebut Jalan Singkam;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara tanggung renteng setiap hari keterlambatan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak menjalankan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan taat atas putusan ini;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.841.000,00 (lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 3734 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat dan Turut Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 603/Pdt/2022/PT MDN, tanggal 16 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat I tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 132/Pdt.G/2021/PN Blg tanggal 21 September 2022

Mengadili Sendiri

Dalam Provisi:

- Menyatakan Tuntutan Provisi Terbanding I dan II semula Penggugat I dan II tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Pembanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat I tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Terbanding I dan II semula Penggugat I dan II ditolak seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding I dan II semula Penggugat I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 3734 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II pada tanggal 26 Januari 2023 dan tanggal 2 Februari 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II masing-masing dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 3 Februari 2023 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 30 Januari 2023 dan tanggal 10 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 132/Pdt.G/2021/PN Blg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige masing-masing pada tanggal 13 Februari 2023 dan tanggal 23 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Februari 2023 dan tanggal 23 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Petitum Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi/Terbanding I/Penggugat I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 603/Pdt/2022/PT MDN tanggal 16 Januari 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 132/Pdt.G/2021/PN.Blg tanggal 21 September 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Pengugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 3734 K/Pdt/2023



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat I dan almarhum Arjo Ernesto Limbong (suami penggugat II) termasuk ahli waris dari almarhum Henneri Limbong;
3. Menyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II (istri almarhum Arjo Ernesto Limbong) termasuk yang berhak atas harta peninggalan almarhum Henri Limbong;
4. Menyatakan tanah (belum bersertifikat) yang dikenal sebagai tanah Arsa, yang terletak di desa Sarimarrihit, Kecamatan Sianjur Mulamula, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dngan luas kurang lebih 400 m² (empat ratus meter persegi), dengan batas-batas:
 - Sebelah utara SMA Negeri 1, Sianjur Mulamula;
 - Sebelah timur jalan raya;
 - Sebelah barat Jalan akses ke SMP/SMA Negeri 1, Sianjur Mulamula atau disebut Jalan Singkam;
 - Sebelah selatan jalan akses ke SMP/SMA Negeri 1, Sianjur Mulamula atau disebut Jalan Singkam;

Adalah milik almarhum Henneri Limbong dan merupakan warisan bagi seluruh keturunan Henneri Limbong termasuk Para Penggugat;

5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 2009/281/SKPT/IX/2021 tanggal 6 September 2021 yang diterbitkan dan ditandatangani Turut Tergugat II serta diketahui oleh Turut tergugat III dan Surat Ketrangan Nomor 2009/280/SKPT/IX/2021 tanggal 6 September 2021 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Turut Tergugat II, tidak berkekuatan hukum;

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 3734 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membongkar bangunan atau tempat usaha yang didirikan masing-masing Tergugat I dan Tergugat II dan mengosongkan serta keluar dari tanah (belum bersertifikat) yang dikenal sebagai tanah Arsam milik almarhum Henneri Limbong yang terletak didesa Sarimarrihit, Kecamatan Sianjur Mulamula, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas kurang lebih 400 m² (empat ratus meter persegi) dengan batas-batas tanah:
 - Sebelah utara SMA Negeri 1, Sianjur Mulamula;
 - Sebelah timur jalan raya;
 - Sebelah barat Jalan akses ke SMP/SMA Negeri 1, Sianjur Mulamula atau disebut Jalan Singkam;
 - Sebelah selatan jalan akses ke SMP/SMA Negeri 1, Sianjur Mulamula atau disebut Jalan Singkam;
 8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara tanggung renteng setiap hari keterlambatan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak menjalankan isi Putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 9. Menghukum turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan taat atas putusan ini;
 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau: Jika sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Petition Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi II/Terbanding II/Penggugat II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 603/Pdt/2022/PT MDN tanggal 16 Januari 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 132/Pdt.G/2021/PN.Blg tanggal 21 September 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 3734 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan provisi Para Pengugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat I dan almarhum Arjo Ernesto Limbong (suami penggugat II) termasuk ahli waris dari almarhum Henneri Limbong;
3. Menyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II (istri almarhum Arjo Ernesto Limbong) termasuk yang berhak atas harta peninggalan almarhum Henri Limbong;
4. Menyatakan tanah (belum bersertifikat) yang dikenal sebagai tanah Arsa, yang terletak di desa Sarimarrihit, Kecamatan Sianjur Mulamula, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas kurang lebih 400 m² (empat ratus meter persegi), dengan batas-batas:
 - Sebelah utara SMA Negeri 1, Sianjur Mulamula;
 - Sebelah timur jalan raya;
 - Sebelah barat Jalan akses ke SMP/SMA Negeri 1, Sianjur Mulamula atau disebut Jalan Singkam;
 - Sebelah selatan jalan akses ke SMP/SMA Negeri 1, Sianjur Mulamula atau disebut Jalan Singkam;

Adalah milik almarhum Henneri Limbong dan merupakan warisan bagi seluruh Keturunan Henneri Limbong termasuk Para Pengugat;

5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 2009/281/SKPT/IX/2021 tanggal 6 September 2021 yang diterbitkan dan ditandatangani Turut Tergugat II serta diketahui oleh Turut tergugat III dan Surat Keterangan Nomor 2009/280/SKPT/IX/2021 tanggal 6 September 2021 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Turut Tergugat II, tidak berkekuatan hukum;

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 3734 K/Pdt/2023



7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membongkar bangunan atau tempat usaha yang didirikan masing-masing Tergugat I dan Tergugat II dan mengosongkan serta keluar dari tanah (belum bersertifikat) yang dikenal sebagai tanah Arsam milik almarhum Henneri Limbong yang terletak didesa Sarimarrihit, Kecamatan Sianjur Mulamula, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas kurang lebih 400 m² (empat ratus meter persegi) dengan batas-batas tanah:
 - Sebelah utara SMA Negeri 1, Sianjur Mulamula;
 - Sebelah timur jalan raya;
 - Sebelah barat Jalan akses ke SMP/SMA Negeri 1, Sianjur Mulamula atau disebut Jalan Singkam;
 - Sebelah selatan jalan akses ke SMP/SMA Negeri 1, Sianjur Mulamula atau disebut Jalan Singkam;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara tanggung renteng setiap hari keterlambatan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak menjalankan isi Putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan taat atas putusan ini;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Jika sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 28 Februari 2023 dan tanggal 13 Maret 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 Februari 2023 dan tanggal 23 Februari 2023, serta kontra memori kasasi tanggal 28 Februari 2023 dan tanggal 13 Maret 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balige) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan) yang membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Balige) dengan menolak gugatan Para Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan) telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;



- Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa berdasarkan bukti P.I.II-10 yang bersesuaian/sama dengan bukti T.I.II-5 tentang Surat Penyerahan Tanah yang dikenal dengan Arsam yang terletak di Desa NA 40/90 Limbong tersebut, terbukti yang menyerahkan bidang tanah tersebut kepada Yayasan Perguruan Sianjur Mula-Mula bukan hanya A.Ni Angoer Limbong secara pribadi akan tetapi terbukti diserahkan oleh 9 (sembilan) orang yang mewakili seluruh keturunan Limbong NA 40/90, untuk itu dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bernama Arsam seluas 63,000 m² yang terletak di Desa Na 40/90 Limbong sekarang Desa Sari Marrihit, Kecamatan Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir telah diberikan oleh Rajaria Limbong kepada A Ni Angoer Limbong (Kakek Para Penggugat) tidak terbukti, untuk itu tanah peninggalan dari almarhum Rajaria Limbong yang dikenal dengan Arsam tersebut terbukti merupakan tanah adat milik bersama keluarga Rajaria Limbong, dan penguasaan tanah objek sengketa seluas lebih kurang 400 m² oleh Tergugat I, dan Tergugat II dalam perkara *a quo* tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH), sehingga berdasar dan beralasan untuk menolak gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo*, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan) dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I PARLINDUNGAN LIMBONG dan Pemohon Kasasi II DELIMA SIBORO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak dan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **PARLINDUNGAN LIMBONG** dan Pemohon Kasasi II **DELIMA SIBORO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Slamet Supriyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd/.

Slamet Supriyono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00 +</u>

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 3734 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 3734 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)